

עין משפט וקנא מצוה

כב:

אֲלֵא אמר רבא ה"ק מי שהיה בותלֹו בו'. הקשה ריב"ס למה ליה למינקט כזי האי גוונא שהיה לו כותל ברחוק ארבע אמות ונפל לימני שלא יסמוך כותלו לכותל חצירו אלא"כ הרחיק ארבע אמות וליכא למימר דדוקא כזי האי גוונא שהיה רחוק כבר ארבע אמות

והרחיק הראשון קאמר דלא יסמוך א"כ מאי פריך בסמוך טעמא שלא יאפיל אי משום סולס אבל משום דוואש לא: **אב"ר** משום דוושא לא. וא"ת ולימא דאיירי צעירי שנה א ואומר ר"ת דבית הוי כגניה לפי שנותנין מטה וכלים אכל הכותל ועוד י"ל דבחצר איכא דוושא דרביס מה שאין כן צבית ולר"י נראה דניחא ליה לשנויי צעיר חדשה דומיא דרישא וכן הויא דמרמיקין את הכותל מן המזחילה אע"ג דמפסקת צינתיס הויא דמרמיקין את הסולס מן השוכן: **ובבבא** אמר רב יבבא בו'. ומימנה דהשתא צעי וכמה וצמר

הכי פריך והתנן ארבע אמות וי"ל דרצ יבבא גופיה צעי וכמה ולא גמר^[כ] וכענין זה יש גאלו מליאות (צ"מ דף כא. וסס ד"ה וכמה)^[כ]: **בבבב"ר** את בותלֹו. ולא מצי לשנויי צמגציה כותלו ד' אמות דכיון דלא חלון יכול לעמוד בסוף הכותל ולשחות ולהציץ:

והא **אנן** **תנן** **ארבע** **אמות**. דמתני' איירי נמי מן הזד כיון דלא חייס לדוושא אלא משום חלונות: **ל"מא** **תנן** **סתמא** **דא** **כרבי** **יוסי**. פר"ס מדקאמר הכא טפי לימא דלא כרבי יוסי ולא קאמר אמשניות דכעני משמע דכולהו אחי כר"י והוי כולהו גירי דיליה דמהיאי שעתא משתכחא הויקא^[כ] ולא פליג רבי יוסי אלא צאלין^[כ] וז"ל לפי דמתניתין דלעיל הוי נמי גירי דיליה דמיד כשסומך הכותל מונע הדוושא^[כ]: **כדי** **שיחא** **זוקף** **את** **הסולס**. כשמכר ונתן לו זקיפת הסולס כצטירו

איירי **וקמ"ל** **דבעי** **ארבע** **אמות**: **והא** **גרמא** **הוא**. תימנה דלא פריך הכי לעיל גבי דוושא: **זאת** **אומרת** **גרמא** **בנוקין** **אסור**. ומעיקרא ס"ד כי היכי ^(ט) דמעיקרא פטור הי"נ דמותר הכא משמע דגרמא בנוקין דפטור וכן צ"י כ"ע הרגל (צ"ק דף כו:) זרק כלי מראש הגג והיו תחתיו כרים וכסמות וקדם וסילקן אפילו הוא פטור ובפרק הפרה (שם דף קז. מו:) הכנים פירות לחצר בעל הבית שלא נרשות כו'. וקאמר בגמרא דאס אכלה והזקה פטור ונתן סס המות לפני צהמת חצירו דפטור (שם וסולח^א) צעירו ציד חרש שוטה וקטן (שם נט:) ופורץ גדר בפני צהמת חצירו וכופץ קמת חצירו בפני הדליקה ועושה מלאכה צמי חטאת (שם נה: נו.) וליבזה וליבזה הרוח דפטור בכל הך כדאמר בפרק הכונס (שם דף נט:) ומצביע חצירו דהוי נמי גרמא כדאמר בפרק קמא דקדושין (דף מד:) דליהו הוא דאצביע אנפשיה ובבבב"ר (צ"ק דף גג:) שיהא צו כלש שיהא צו נחש פטור ויש ליתן טעם מאי שנא כל הני מדינא דגרמי כגון אחווי אחווי דהגוזל בתרא (שם דף קטו:) וסס) ומראה דינר לשולחני ונמלא רע ונפרעה אומר לו גזור ודן את הדין דחייב לר"מ אפילו לא נשא

ונתן צידו והשורף שטרותיו של חצירו ומוכר שטר מוצ לחצירו ומור הוא עצמו היזק לממון חצירו^א ועוד חילק דדינא דגרמי דחייב היינו ^(ו) משעת מעשה שצא ההיזק^א ועל הכל קשה טייה את הטמא ובעה"כ עצמו עירבן עס פירותיו ואמאי חייב דהוא עצמו אינו עושה היזק צממון חצירו וגם צאזותה שעה שמתהר אינו צא ההיזק ונראה לריב"ז דדינא דגרמי הוי מטעם קנס כדמוכח בירושלמי ולכן כל היזק המצוי ורגיל לצא קנסו חכמים טעמם דקנסו שלא יהא כל אחד הולך ומוזיק לחצירו צעין והיינו טעמא דמאן דמחייב בהיזק שאינו ניכר ואפשר דבשוגג נמי קנים רבי מאיר כי היכי דקנים צמטמא ומדמע אחד שוגג ואחד מודי: **אח**

חלון הא מצינ אי"כ יכול להציץ בחלון. במדיר את כותלו. עושהו חד למעלה כמדורן מכאן ומכאן שאינו יכול לעמוד עליו ולהציץ: והא אנן תנן ד' אמות צריך להרחיק. והכי מצית למימר כמלא רוחב חלון. קאי שיש כאן מרור אחת כלומר אם בנה כותל מרור אחת מצידו אחד של חלון אינו צריך להרחיק אלא מלא רוחב חלון והא דקתני מתני' ד' אמות מן הצד נמי מיירי וכגון שבנה ב' כתלים מבי' רוחות של חלון הואיל ואילו ב' כתלים מאפילימס הרבה משי"ה צריך להרחיק כל כותל וכותל מצד החלון ד' אמות. נתן ואת הכותל מרחיקין מן המזחילה של חצירו ד' אמות. שאם יש לחבירו חזקה בחצירו שהמזחילה של גגו שופכת בחצרו הואיל ויש לו כן חזקה יכול לזקוף סולם בחצר חבירו בעל כורחו ולעלות על גגו ואם רצה זה לבנות כותל סמוך לגגו צריך להרחיק ד' אמות ממנו כדי זקיפת סולם: הכא במאי עסקינן. דקתני זקיפת סולם ולא משום דרושא צריך למיתני: דמצי אולי תותי'. והיא

לא יחפור פרק שני בבא בתרא

הנא **לסמוך**. מתחילה כותל אכל כותל חצירו: **והא** **מי** **שהיה** **קסני**. אלמא כבר היה: **ונפל** **לא** **יסמוך**. לא יקרצנו לצד כותל חצירו: **דוושא** **דהנא** **מעלי** **לספס**. מה שדשין צרגל בין שני הכתלים תמיד מועיל לשני הכתלים להקשות קרקעית יסודות הכתלים ולא ימוטו:

אלא **כוסל** **גינא**. מתוך שאין דשין אותה מצפנים צריכה דיעה מבחוץ: **עיר** **חדשה**. שעדיין לא נידושה אף כותל חצר צריכה דוושא: **מלמעלן**. צריך להצביע שיעור שלא יצץ צהשענו על כותלו וישפיל ראשו ויראה דרך חלונות (ויראה) צבית חצירו: **שלא** **יעמוד**. על ראש עובי כותלו ויראה: **ומכנגדן**. צריך להרחיק כדי שלא יאפיל ולא יהיצי מנא דצריית' שיעורא^א: **טעמא** **שלא** **יאפיל**. צשיס חלונות אבל משום דוושא צשאין שם חלונות לא אלמא לא מצינן לדוושא: **מן** **פלג**. שאין הכותל ו^א האחרון מהלך לאורך כותל ראשון אלא מן הצד הוא צא אס זה ממזרח למערב זה צא מנפון לדרום וראש עוביו כנגד החלון ומאפיל דהכא ליכא למיחס לדוושא דההוא פורתא: **וכמה**. כדי שלא יאפיל לתנא דצרייתא דלא יהיצי שיעורא: **והלא** **מצינ**. כיון דסמוך הוא אע"פ שהוא מגביהו יכול להציץ: **צמדיר** **אס** **כוסלו**. עושה ראש כותלו מדרון ומשפעו לצד החלונות עד שאינו ראוי לא לעמוד עליו ולא להשען עליו: **משסי** **רוחוס**. שני כתלים זה כנגד זה משני כדי החלון: **אס** **הכותל** **מן** **המזחילה** **ד'** **אמוס**. מזחילה הוא צינור גדול כעין קנעל"א שלנו ומונחת לאורך הכותל על הכותל ומי הגג וצין לתוכה והיא מקלחחס לארך ואס אורך כותלו מהלך על פני חצר חצירו ומזחילה עליו צריך זה להרחיק ממנה אס צא לצנות כותל צגדה ארבע אמות על פני ארכה כו"ו כדי שיהא זוקף שם סולס צשיפוע לעלות צו לתקן מזחילתו לנקותה מעפר וצרוותס הנופלין צה ומשכנין קילות המימס: **צמזחילה** **משופעת**. שמקרת הגג משופעת ויוצאת להלן מן הכותל לתוך החצר והמזחילה צסוף המקרת משוכה להלן מן הכותל לתוך החצר הלכן אי לאו משום זקיפת סולס לא היה צריך להתרחק מראשי המקרת:

דאי **משום** **דוושא** **הא** **אזיל** **ואסי** **טופסי**. שעת השיפוע: **בתבני'** **מרחיקין** **אס** **הסולס** **מן** **השוכב**. אס יש לזה השוכב צחצירו סמוך לכותל צצין שתי החצירות וחצירו צא להעמיד סולס צחצירו אכל הכותל ירחיקנו מן השוכב ארבע אמות: **כדי** **שלא** **תקפון** **בנמיי**. מן הסולס לשוכב ותהרוג את היונים והיא חיה קטנה^א: **גב' לימא** **מסני'** **דלא** **כרבי** **יוסי**. דפליג כסיפא דפירקין (נה:) צנוטע אילן סמוך לצור וטובא מילי איכא צמתניתין דודאי לאו כרבי יוסי אלא לימא אף זו דסולס ושוכב דלא כרבי יוסי: **צגירי** **דילי**. צחצים הצאים לו מיד גופו של בעל הבית ממש: **צדהדי** **דמנח** **לי**. צעוד שאזוחו צסולס קפלה: **גרמא** **צניוקין** **אסור**. ואפי' (ו) למ"ד (צ"ק דף טס: ק.) דלא דאין דינא דגרמי ופטור מלשלס אסור לגרוס וכשצא להעמיד גרמא להיזק חצירו מעכצ: **סאלי**. דקליס קטניס: **אזומי**

ומחלו וחילק רבינו יצחק לשון אח' דדינא דגרמי חייב היינו שעושה משעת מעשה שצא ההיזק^א ועל הכל קשה טייה את הטמא ובעה"כ עצמו עירבן עס פירותיו ואמאי חייב דהוא עצמו אינו עושה היזק צממון חצירו וחס צאזותה שעה שמתהר אינו צא ההיזק ונראה לריב"ז דדינא דגרמי הוי מטעם קנס כדמוכח בירושלמי ולכן כל היזק המצוי ורגיל לצא קנסו חכמים טעמם דקנסו שלא יהא כל אחד הולך ומוזיק לחצירו צעין ומימנה דהשתא צעי וכמה וצמר

הכי פריך והתנן ארבע אמות וי"ל דרצ יבבא גופיה צעי וכמה ולא גמר^[כ] וכענין זה יש גאלו מליאות (צ"מ דף כא. וסס ד"ה וכמה)^[כ]: **בבבב"ר** את בותלֹו. ולא מצי לשנויי צמגציה כותלו ד' אמות דכיון דלא חלון יכול לעמוד בסוף הכותל ולשחות ולהציץ:

והא **אנן** **תנן** **ארבע** **אמות**. דמתני' איירי נמי מן הזד כיון דלא חייס לדוושא אלא משום חלונות: **ל"מא** **תנן** **סתמא** **דא** **כרבי** **יוסי**. פר"ס מדקאמר הכא טפי לימא דלא כרבי יוסי ולא קאמר אמשניות דכעני משמע דכולהו אחי כר"י והוי כולהו גירי דיליה דמהיאי שעתא משתכחא הויקא^[כ] ולא פליג רבי יוסי אלא צאלין^[כ] וז"ל לפי דמתניתין דלעיל הוי נמי גירי דיליה דמיד כשסומך הכותל מונע הדוושא^[כ]: **כדי** **שיחא** **זוקף** **את** **הסולס**. כשמכר ונתן לו זקיפת הסולס כצטירו

מסורת הש"ס

(א) לעיל ב: (ג, ד) ג"א ברמדר. רש"י, טפח, (ג) ג"א במדרד. רש"י, (ד) [לעיל ח: לקמן סה:]; (ה) [לקמן סה: צ"מ חז"ל, (ו) גמ"א לימא ולא יהיצי וכו' שיעורא, (ז) כ"סא: כולה, (ח) [בחולין נכ: תכפר רש"י ד"א שהיו מרעיוני'א צגל"ו, (ט) [וע"פ חוס' וימא ע, ד"ה הני חמשה ומוס' פסחים ג, ד"ה תמן ומוס' צבורות כט, סד"ה היכי אזיל ומוס' מיר ג, ד"ה פשיטא], (י) ג"ל הצנעה,

הגהות הב"ח

(א) גב' אמר רב יבבא: (ב) שם דמנח על (ותנא חזון) ח"מ' וצ"י רש"י, (ג) ל"ה: (ד) רש"י ד"ה מן הצד שאין הסולס האחר מהלך: (ד) ו"ה גרמא וכו' ואפי' למאן דלא דאין וכו' טעמב עילוי הס"ד: (ה) תוס' ד"ה וחס וכו' כי היכי דפטור הי"נ כ"ל' ותיבת דמעיקרא נמחק: (ו) בא"ד היינו דבשעת מעשה בא ההיזק:

לעיו רש"י

קעל"א [קליטניט"א]. מרוב צינור. מרעיוני'א נמייה.

מוסף רש"י

מרד"ר יודס בגיירי דירדיה. אפי"ג דלחמר על היזק להיזקין את עצמו, הימילי הכיטריס גרילין ומתפשטין מאללין לחמר זמן, אלא הכי דלסיס עצמו מיוקין וזרקו בו חלוי מודה הוה דלא גרמא דקיוקין הוה דמפטר אלא מוק חמס הוא וחלס חועד לעולם עד ויתן שוגג ומוזד (בי"ם ע"ו).

מוסף תוספות

א. דלית בה משום דרושא [וככותל חצר, וד"ה לבית, רכס יונה. ב. [ו]קאמר מילתא באבאי נפשיה כמה ראו להרחיק כשואר מן הצד, טפח, וכו', ומיורו תלמודא סבר דאמתניתין קאי ולחבי' פריך והא ד' אמות נתן. יעב"א. ג. שמעבשור ממש הם דארוס להזיק במקומן בלי שום חידוש הרי הוא חשיב גייר. יעב"א, וע"ע רמב"ם ורשב"א. ד. משום דירשימס ליתנהו ומאיליהם באים ומתחדשים. סס. ה. [ו]גרמא בגייריה הוא. ספב"א. ו. אבל גרמא בנוקין הוא הגורם לאחר לעשות היזק שאינו אלא מדמין. מב"י. ושין דיעא דגמיי להרמב"ן צלוקר. ז. דכל היזק ההזיקין נעשה מיד בשעת מעשה נקרא דינא דגרמי. חל"ש. וע"ש שמכא' דפרטות כל הגמיות.

רבינו גרשום (המשיך)

שפוע היוצא חוץ לכותל ומצי למעבדי דוושא אבל משום זקיפת סולם צריך להרחיק מן המזחילה ואילך ד' אמות: **צ"פא** **כדי** **שלא** **תקפון** **הנמייה**. חיה כסולס של שוכב ואוכלת בשוכב מריד. דאפי יש לזה שוכב בצד כותלו ולאדיר סולם בצד כותלו מרחיקין מן השוכב: מודה ר' יוסי בגייריה. כלומר תבא שטא דהיי כעין שזוקק אדם חץ ומוזיק באותה זריקה דחייב בו כך אם מוזק אדם לחבירו בידים ודאי חייב אפי"ג דעבדי בתוך שלו ומ"ס הוי תבא גייריה דוימנין דבהוי דמנח ליה לסולס בתוך ד' אמות שלו וימנין דיתבא ההיא נמייה בחור וקפצה לשוכב גייריה דיריה והכא מודה דמרמיקין ד' אמות: והא גרמא היא. דבאותה גרמא שלו קפצה ולא דעבדי איהו ביריה דלא קא מאכיליו חיונים לגמיה והא דמודה ר' יוסי דבגיריה דיריה חייב היכא דעבדי איהו בידים כדגרסי' בבב"מ דף ק"ו' דתנהו ב' תרי דהוי דיריי חד בעליונה וחד בתחתונה כו' דהכא מודה ר' יוסי בגייריה דיריה משום דעילא משי ידיה ונפל על תחתא דעבר בידים אבל הכא הא גרמא היא ואמאי חייב: תאלי. אילנות בחורים: